清城区“1·26”一般道路交通事故调查报告

清城区人民政府事故调查组

2024 年 6 月

目 录

一、基本情况.....- 1 -

（一）涉事企业情况.....- 1 -

（二）事故车辆情况.....- 2 -

（三）涉事人员情况.....- 2 -

二、事发道路环境及车辆检验鉴定情况.....- 3 -

（一）事故现场道路情况.....- 3 -

（二）事故车辆检验鉴定情况.....- 3 -

三、事故发生经过及应急处置善后情况.....- 3 -

（一）事故发生经过.....- 3 -

（二）事故应急处置.....- 3 -

四、事故原因分析及性质.....- 4 -

（一）事故原因.....- 4 -

（二）事故性质.....- 5 -

五、事故处理建议.....- 5 -

清城区“1·26”一般道路交通事故调查报告

2024年1月26日19时47分，位于清远市清城区北江一路凯旋汇路口路段，一辆粤RD72101号小型新能源汽车（出租车）与一名横过马路的路人发生碰撞，造成该名路人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，清城区人民政府于1月29日成立了由区应急管理局、市公安局清城分局交警大队、区交通运输局、区总工会、洲心街道办等有关单位组成清城区“1·26”一般道路交通事故调查组，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故的处理建议。现将调查情况报告如下:

一、基本情况

（一）涉事企业情况

清远市晋粤出租车汽车服务有限公司（以下简称“晋粤公司”）:社会信用代码:91441802MACPRR4D41;类型:有限责任公司(自然人独资);法定代表人:高宇鹏;经营范围:许可

项目：巡游出租汽车经营服务；网络预约出租汽车经营服务；注册资本：壹拾万元人民币；成立日期：2023年7月26日；地址：清远市清城区洲心街道洲沙门楼村13号。道路运输经营许可证：粤交运管许可 清 字44180072919号；经营范围：巡游出租汽车经营；有效期至：2027年11月19日；发证机关：清远市交通运输局，日期：2023年11月20日。

（二）事故车辆情况

1.粤RD72101号小型新能源汽车所有人：清远市晋粤出租车汽车服务有限公司；品牌：帝豪牌；车辆识别代号：LJ2KP8PEXLA020475；发动机号：LBL000239；商业保险单号：10440023902095890574；有效期：2024年8月4日止；强制保险单号：10440023902096863024；有效期：2024年7月28日止；保险公司：中国平安财产保险股份有限公司广东分公司。

（三）涉事人员情况

1.粤RD72101号小型新能源汽车驾驶人何*华，男，47岁，住址：广东省清远市清城区洲心洲沙管理区沙田村31号；驾驶证号：44180219760******2；准驾：C1E。经公安交警现场取样检测其无毒驾、酒驾行为。

2.行人杨*勇，男，68岁，身份证号：22022519550******5；住址：吉林省桦甸市启新街道春阳委二组。其本人已在事故中死亡。

二、事发道路环境及车辆检验鉴定情况

（一）事故现场道路情况

事故现场位于清远市清城区北江东路凯旋汇红绿灯口路

段，道路呈东西走向，沥青，路面完好，视线良好，夜间有路灯照明。

（二）事故车辆检验鉴定情况

事故发生后，市公安局清城分局交警大队委托暨南大学司法鉴定中心对涉事车辆的安全技术性能和行驶速度进行检验鉴定意见为：制动系符合技术要求。灯光设备：左前灯组事故中损坏、部分灯光无法亮启，后雾灯无法亮启，其余灯组灯光作用正常。转向系符合技术要求。行驶系符合技术要求。事发时行驶速度：57km/h-60km/h。

三、事故发生经过及应急处置善后情况

（一）事故发生经过

2024年1月26日19时47分，何*华驾驶粤RD72101号小型新能源汽车在清远市凤城世家接到一名乘客沿北江东路前往市高铁站，19时50分行驶至北江东路凯旋汇红绿灯路口路段时，与车辆右侧违反交通信号灯指示横过道路的行人杨*勇发生碰撞，造成杨*勇受伤送往医院救治无效死亡，车辆损坏。

（二）事故应急处置

2024年1月26日19时54分，清城区交警大队小市中队接警，20时04分到达事故现场后迅速开展相关工作，实行交通管制，开展现场的勘验工作，21时52分施工现场处理完毕，交通恢复正常。

事发后，清城区委、区政府高度重视，区分管领导、区应急管理局、区交通运输局等主要领导到事故现场了解情况，要求查明事故原因，妥善做好善后处理工作，做好安抚维稳工作。

此次事故信息报送渠道通畅，信息流转及时，应急响应迅速，未发生次生事故，事故应急处置工作及时、妥当，措施得力。

四、事故原因分析及性质

（一）事故原因

根据清远市公安局清城分局交通警察大队道路交通事故认定书第4418021202400000049号:

1.粤RD72101号小型新能源汽车驾驶人何*华，驾驶机动车通过道路超速行驶，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条第一款关于“机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速。在没有限速标志的路段，应当保持安全车速。”之规定，是导致此事故发生的另一方面过错。

2.行人杨*勇通过路口未按交通信号灯通行，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第六十二条关于“行人通过路口或者横过道路，应当走人行横道或者过街设施；没有行人过街设施，应当从人行横道通过；没有人行横道的，通过有交通信号灯的人行横道，应当按照交通信号灯指示通行；通过没有交通信号灯、人行横道的路口，或者在没有过街设施的路段横过道路，应当在确认安全后通过。”之规定，是导致此事故发生的主要过错。

3.杨*勇承担此事故的主要责任，何*华承担此事故的次要责任。

（二）事故性质

经事故调查组调查认定:该起事故属一般道路交通责任事故，粤RD72101号小型新能源汽车驾驶人何*华对事故负有次要责任。

根据广东省安全生产监督管理局、公安厅、交通运输厅、 教育厅印发《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》的通知（粤安监〔2017〕155号）第五条[1]规定，粤RD72101号小型新能源汽车不存在规定情形，不符合由同级安全生产监督管理部门牵头组成调查组开展调查的必要条件。

五、事故处理建议

（一）根据《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》(粤安监〔2017〕155号)第六条[2]规定,该起事故由公安机关交通管理部门按照《中华人民共和国道路交通安全法》等有关规定调查处理。

---

[1]1.《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》(粤安监〔2017〕155号)第五条(一)经营性道路运输车辆存在疲劳驾驶、货车载物超过核定载质量50%以上、载客超过额定乘员20%以上、行驶超过规定时速50%以上、驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符的车辆、违规运输危险货物危及公共安全、造成交通事故后逃逸等情形之一的。

[2].《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》(粤安监〔2017〕155号)第六条 经营性道路运输车辆造成1至2人死亡且可能对事故发生负同等以上责任、但经公安机关交通管理部门初步认定不存在本工作指引第五条规定情形之一的一般道路交通事故，以及经营性道路运输车辆未造成人员死亡、仅造成人员受伤且可能对事 故发生负同等以上责任的一般道路交通事故,经负责事故调查的人民政府授权、委托，同级公安机关交通管理部门按照有关规定参照本工作指引牵头组织事故调查。非生产经营性道路交通事故，由公安机关交通管理部门按照《道路交通安全法》等规定调查处理。

（二）粤RD72101号小型新能源汽车驾驶人何*华承担该起事故次要责任,未达到《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》(粤安监〔2017〕155号)中有关道路运输车辆应承担同等及以上责任的开展调查必要条件，建议撤销就此案已成立的事故调查组。

清城区“1·26”一般道路交通事故调查组

2024年6月5日